

การปฏิบัติสำหรับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกกลุ่มประเภทตำแหน่งปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๐/๒๕๖๔)

### ๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ โดยพนักงานสายวิชาการ หรือสาย ก. เพิ่มขึ้นในอัตรา ๑.๗ เท่า และสายสนับสนุน หรือสาย ข. และสาย ค. เพิ่มขึ้นในอัตรา ๑.๕ เท่า จนกว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีจบการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ได้รับเงินเดือน ๑.๕ เท่า ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการในระดับปริญญาโทไม่ถึง ๑.๗ เท่า ของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ซึ่งขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างเพิ่มส่วนที่จ่ายไม่ครบตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันฟ้อง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการกำหนดและจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะรัฐมนตรีในอัตรา ๑.๗ เท่า ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการในระดับปริญญาโทในปัจจุบันจึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าจ้างและ



การปรับปรุงอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งในกรณีนี้คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่สิบเอ็ดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖/๒๕๖๔)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินเดือนส่วนที่จ่ายไม่ครบตามสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายเริ่มมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเริ่มคำนวณเงินเดือนส่วนที่ไม่ได้รับตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงวันฟ้อง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับฐานเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้เป็นไปตามจำนวนที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ได้กำหนดอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการพลเรือนสามัญควรได้รับสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองตามรอบระยะเวลาในแต่ละปี โดยพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ กรณีจึงมิใช่เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองมีข้อโต้แย้งกับผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง อันที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ก.บ.ม.) ในการกำหนดอัตราค่าจ้างและการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในกรณีนี้คือ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับ



พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ อันมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองฟ้องว่าการกระทำดังกล่าวของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยสิบสองที่ถูกผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฟ้องเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓/๒๕๖๔)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือปฏิบัติต่อสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดในอัตราเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) (๔) ของระเบียบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกกฎ และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๔)

### ๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า การที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ยุติกิจกรรมการขุดขนแร่และขนส่งแร่ในพื้นที่ตามใบอนุญาต ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องหยุดการขุดขนแร่และขนส่งแร่จากแหล่งแร่ไปยังโรงโม่หินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องหยุดโรงงาน



ไม่หินเพราะไม่มีวัตถุประสงค์ในการไม่ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๖๔)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ตรี แบบ ยผ. ๔ เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างโครงการศุภาลัย โลโก้ รัชดาภิเษก-นราธิวาส-สาทร ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เสียงดัง เกิดกลิ่นเหม็นจากควันทันหรี และความสั่นสะเทือนทำให้ผนังร้าวบ้านเรือนแตกกร้าว ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนเป็นเงินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๓/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวส่งออกไปยังต่างประเทศ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับ ปี ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ โดยลดปริมาณส่วนจัดสรรข้าวขาวของผู้ฟ้องคดีลง นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง



ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า หัวหน้ากองมาตรฐานอุตสาหกรรม การยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหนังสือฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๙๑๐/๐๓๐๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุ น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีพิจารณาผลการทดสอบน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ในด้านสมบัติทางกายภาพและเคมี และคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้ร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้ในการประกอบธุรกิจทางการค้า ขาดประโยชน์ และขาดโอกาสทางธุรกิจ และผลการตรวจรับรองคุณภาพน้ำยางพารา โดยกล่าวหาน้ำยางพาราของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จะชำระเสร็จ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๖/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๕๐๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีโดยไม่สอดคล้องกับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการหักเงินที่ใช้สำหรับเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละ ๐.๑ ไปจัดสรรให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติภารกิจส่วนกลาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามจำนวนที่สมควรได้รับ



และส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๖๕,๑๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นั้น ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓๓/๒๕๖๓)

#### ๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามคำขอที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ต่ออายุประทานบัตรและออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำขอแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่ออายุประทานบัตรและออกประทานบัตรโดยทันทีตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อาจต่ออายุประทานบัตรหรือออกประทานบัตรตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด ขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่ทำให้ขาดประโยชน์เดือนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องไปจนถึงวันที่ออกและหรือต่ออายุใบประทานบัตรเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๖๔)

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารตึกแถว ๓ ชั้นครึ่ง เลขที่ ๓๔๑ และเลขที่ ๓๔๑/๑ ปลูกสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๐๐๑ และเลขที่ ๑๖๑๐๐๒ ซอยสุขุมวิท ๙๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยอาคารดังกล่าว





มีสภาพแตกร้าวและทรุดตัวอย่างหนักจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอให้ผู้อำนวยการเขตพระโขนงทำการรื้อถอนอาคารหลายครั้ง แต่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่สามารถนำที่ดินไปให้บุคคลภายนอกเช่าได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าเสียหายเป็นค่าเช่าที่ดินในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยคือนัด รวมเป็นเงิน ๒,๓๖๙,๗๗๘.๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลห้วยจร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่จัดให้มีร่องระบายน้ำหรือวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย ๑๒๖ แยกเข้าตำบลห้วยจร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเหตุให้น้ำท่วมนาข้าวของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๔๙,๖๐๐ บาท จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย ๑๒๖ แยกเข้าตำบลห้วยจร ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำแผนดำเนินการวางท่อระบายน้ำดังกล่าว โดยระบุรายละเอียดกำหนดเวลาดำเนินการให้ชัดเจน รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดว่าได้รับการถ่ายโอนถนนบริเวณที่พิพาทจากหน่วยงานใดหรือไม่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๘๔๙,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยไม่ซ่อมแซม



บำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำของซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ ปล่องให้สภาพผิวถนนชำรุดเสียหาย เวลาฝนตกระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๓/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือปฏิเสธไม่เยียวยาโดยไม่จัดหาสถานที่ว่างร่มเตียงให้ใหม่เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและเยียวยาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่มเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันจ่ายเงินชดเชยจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชดเชยเงินค่าปรับจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖๙ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องหรือภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกำหนด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๔)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ที่ ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่แจกหลักเขตที่ดินและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการเดินสำรวจและทำการรังวัดในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓/๒๕๖๔)





## กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่กำกับดูแล การประกอบธุรกิจประกันภัยของธนาคารพาณิชย์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจาก ต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อก่อนธนาคารจึงจะพิจารณาให้สินเชื่อ จึงฟ้องขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นเงินจำนวน ๒๒๓,๓๙๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๕/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

ในการพิจารณาว่าการใดจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติ นั้น จะต้องพิจารณาให้ได้ความว่า การนั้นเป็นส่วนอันเป็น สาระสำคัญของภารกิจนั้น และเป็นหน้าที่ที่หากฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติเสียแล้วย่อมทำให้ ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอื่นหรือประโยชน์ ส่วนรวมได้ เมื่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ณ บริเวณอ่าวขอนแก่น ถือเป็น กิจกรรมที่อยู่ในขอบเขตของภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องปฏิบัติ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง และได้จัดให้มี การดำน้ำร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัคร ซึ่งการดำเนินการกิจดังกล่าวจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ย่อมต้องมีการจัดให้มีอุปกรณ์การดำน้ำที่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง การจัดให้มีการดำน้ำโดยใช้ ถังออกซิเจนย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เมื่อความเสี่ยงอันตรายดังกล่าวเป็นผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูปะการัง อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง หน้าที่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำให้ได้ มาตรฐานความปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ณ บริเวณ อ่าวขอนแก่น จึงถือเป็นส่วนอันเป็นสาระสำคัญของหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ก่อนนำไปใช้งานในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ณ บริเวณอ่าวขอนแก่น เป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักดำน้ำอาสาสมัครที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเสียชีวิต จึงถือได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อมูลเหตุของการกระทำละเมิดอันเป็นเหตุที่มาของการยื่นคำขอตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแล้ว คดีพิพาทในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลคำวินิจฉัยตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยเช่นกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๕๑/๒๕๖๓)**

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความเป็นธรรม ดังเห็นได้จาก มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนในจำนวนที่ตนต้องรับผิดชอบได้ เมื่อต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้นำหลักการในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มากำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งยังได้กำหนดแบบหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ของเจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างไว้ด้วย การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ นั้น มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังเป็นการคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรจากการที่ต้องชำระค่าเสียหายให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว สัญญารับสภาพหนี้ตามที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ ข้างต้น จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน อันเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาประนีประนอมยอมความ นอกจากนั้น การทำสัญญารับสภาพหนี้โดยยอมให้เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ เป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้หน่วยงานของรัฐโดยการผ่อนชำระ ข้อตกลงดังกล่าวหาใช่เป็น



การตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมซึ่งเป็นมูลหนี้ละเมิดให้ระงับสิ้นไป และบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญาับสภาพหนี้ ดังนั้น สัญญาับสภาพหนี้ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่มีสภาพเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งยังไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อันจะมีผลทำให้สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากมูลละเมิดนั้นระงับสิ้นไปแต่อย่างใด อีกทั้งคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้พิจารณา เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่จากกรณีไม่มีการนำส่งคืนเงินยืมแก่ทางราชการซึ่งเป็นการกระทำละเมิดในมูลกรณีเดียวกันด้วย ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๓/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลบ้านเปิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกไปอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลงอาคารโรงเรียนเพ็ญบุรี ตามคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารและคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้การก่อสร้างอาคารโรงเรียนดังกล่าวเป็นไปตามคำขออนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตก่อสร้าง และคำขอดัดแปลงและใบอนุญาตให้ดัดแปลงอาคาร กระทำการละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้โรงเรียนเพ็ญบุรีและนาง ธ. ผู้ขออนุญาต กระทำการก่อสร้างอาคารและดัดแปลงอาคาร และหรือควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบอนุญาตก่อสร้างและรายการประกอบแบบตามที่ได้ขออนุญาตไว้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น จนเป็นเหตุให้ชุดหน้าต่างกระจกและผนังอาคารบนชุดหน้าต่างกระจกดังกล่าวพังถล่มลงมาทับเด็กหญิง ส. เสียชีวิต และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอันตรายสาหัส จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๗,๒๑๐,๕๖๒.๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๖,๙๔๑,๘๑๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔,๑๕๒,๓๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๖,๗๐๗,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเงินต้นจำนวน ๖,๔๕๗,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕/๒๕๖๔)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จากสำนักงานประมาณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) (๒) (๓) และมาตรา ๖๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรีโดยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการให้ทุกหน่วยงานนำบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน แต่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขึ้นบัญชีนวัตกรรมไว้ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณจำนวน ๓,๐๒๘,๕๐๘,๘๐๐ บาท ข้างต้น เป็นเงิน ๙๐๘,๕๕๒,๖๔๐ บาท จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันชำระค่าเสียหาย ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หากมิได้จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการตามบัญชีนวัตกรรมไทยในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความต้องการของหน่วยงานนั้นก่อน รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ หากหน่วยงานนั้นมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการตามบัญชีนวัตกรรมไทยในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความต้องการ



ของหน่วยงานนั้นก่อน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีคำสั่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการตามบัญชีนวัตกรรมไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความต้องการทั้งหมด และให้ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบผลิตน้ำประปาซึ่งตรงกับหมวดก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยให้จัดซื้อจัดจ้างในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความต้องการทั้งหมดของหน่วยรับงบประมาณ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๒/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีถูกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กลั่นแกล้ง ปฏิบัติด้วยความมีอคติ และเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่างจากนักศึกษารายอื่นในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ล่าช้า นอกจากนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรยังได้ทวงถามค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ฟ้องคดี ทั้งที่เกิดจากความไม่พร้อมของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) เอง ซึ่งสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดจรรยาบรรณและหลักการที่อาจารย์จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และสถานภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงสิ้นสุดลง จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพความเป็นนักศึกษา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๗/๒๕๖๓)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกเฉย ไม่ตอบหนังสือสอบถามของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงตามข้อสังเกตของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา ระดับชำนาญการพิเศษ ในสถาบันพัฒนา นักกฎหมายมหาชนนั้น ได้เสนอผลงานถูกต้องเหมาะสมตรงตามอำนาจหน้าที่ของสถาบัน พัฒนานักกฎหมายมหาชนหรือไม่ อย่างไร นั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐๐ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๘/๒๕๖๓)

**๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ปล่อยให้น้ำขยะไหลออกจากถนนทุกขยะ ทำให้พื้นผิวจราจรเปียกชื้นและมีเศษขยะตกหล่นบนสะพานกลับรถของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสบอุบัติเหตุ นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดเก็บและขนมูลฝอย





และสิ่งปฏิญ์ไปกำจัด ก็ถือได้ว่าเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติ แต่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในอันที่จะต้องป้องกันมิให้น้ำขยะหรือขยะรั่วไหลหรือหล่นจากรถบรรทุกขนขยะลงบนถนนเป็นเพียงหน้าที่ของบุคคลโดยทั่วไปที่ขับรถขนส่งของต่าง ๆ ในอันที่จะต้องระมัดระวังป้องกันมิให้สิ่งของร่วงหล่นจากรถลงมาบนถนนอันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่ใช้ถนนสัญจรไปมา เมื่อตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยให้มิให้น้ำขยะและเศษขยะรั่วไหลหรือร่วงหล่นจากรถบรรทุกขนขยะลงบนถนน เป็นเหตุให้ผิวจราจรเบี่ยงล้นจนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจจะบังคับรถจักรยานยนต์ที่ขับอยู่บนถนนได้ และประสบอุบัติเหตุในที่สุด ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากแต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ที่บุคคลโดยทั่วไปที่ขับรถขนส่งของต้องปฏิบัติ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๒/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ให้ช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำรถขุดดินและรถบรรทุกเข้ามาขุดดินในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องจากบิตามารดาในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และขนย้ายดินที่ขุดไปถมที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างโรงพยาบาลพุทธชินราช แห่งที่ ๒ (บึงแก่งใหญ่) และได้ติดตั้งรั้วลวดหนามด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ยาวด้านละ ๓๐๐ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับสภาพที่ดินให้มีสภาพคงเดิม หรือหากปรับสภาพที่ดินไม่ได้ขอให้ชดเชยค่าเสียหาย นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ก. (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด ตามข้อ ๒๐ (๒) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันเข้าไปในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์



และขุดดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการถมที่ดินที่ก่อสร้างโรงพยาบาลพุทธชินราช แห่งที่ ๒ (บึงแก่งใหญ่) การกระทำดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนงานโครงการและสัญญาการก่อสร้าง การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี มิได้กระทำการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย จึงมิใช่การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๖/๒๕๖๔)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

การฟ้องการบริหารส่วนตำบลวังตะกู (ผู้ฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน ๗๑,๐๐๐ บาท เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ทั่วไป ไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงมิได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธินั้น จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๑๔/๒๕๖๓ และที่ คร.๘๖/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



## ๑.๖ สัญญาทางปกครอง

### ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

#### (๑) สัญญาสัมปทาน

- สัญญาสัมปทานการดำเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง จากตู้คอนเทนเนอร์ (ไอซีดี)

เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ผูกฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมีอำนาจซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัย ให้อาศัย จำหน่าย แลกเปลี่ยน และดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของผู้ผูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖ ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ทำสัญญากับผู้ผูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ประกอบการตามสัญญาสัมปทานการดำเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง สถานี A โดยให้สิทธิในการให้บริการแก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และบุคคลทั่วไปในการบรรจุ และแยกสินค้ากล่องจากตู้คอนเทนเนอร์ กองเก็บตู้คอนเทนเนอร์เปล่าและสินค้าล่วงหน้า รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายได้จากการให้บริการดังกล่าว โดยผู้ผูกฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมสัมปทานรายเดือนให้แก่ผู้ผูกฟ้องคดี สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๙/๒๕๖๓)

#### (๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

##### (๒.๑) สัญญาการเข้าพักในบ้านพักผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดว่า กรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาการเข้าพัก ในบ้านพักผู้สูงอายุโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลา ตลอดชีวิตของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ช่วยเหลือผู้สูงอายุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อสัญญาดังกล่าว มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ สัญญา ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๘/๒๕๖๓)

## (๒.๒) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างดำเนินงานและโอนกรรมสิทธิ์ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

เมื่อสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างดำเนินงานและโอนกรรมสิทธิ์  
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดี  
ที่ ๑) เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดี  
ซึ่งเป็นเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ  
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันมีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดไว้ สัญญาฉบับดังกล่าว  
จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง  
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๖๔)



### (๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

#### (๓.๑) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์

เมื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๕๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นที่พักของแพทย์ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และโดยที่การสาธารณสุขเป็นบริการสาธารณะของรัฐอย่างหนึ่ง อาคารที่พักแพทย์ ซึ่งเป็นถาวรวัตถุ และเป็นองค์ประกอบและเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการบริการสาธารณะดังกล่าวให้บรรลุผล จึงเป็นสิ่งสาธารณูปโภค และเนื่องจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาพิพาท คือ การรับจ้างก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองมอบให้เอกชนเข้าดำเนินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๐/๒๕๖๓)

#### (๓.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล

สัญญาที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า อันเป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่พักทำการเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญและจำเป็นในการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล อันเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๔/๒๕๖๓)

#### (๓.๓) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

เมื่อเทศบาลตำบลบางกระดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกระดี แห่งที่ ๒ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา และประชาชนได้รับประโยชน์จากการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษที่โรงเรียนดังกล่าว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญา



ที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๔/๒๕๖๓)

**(๓.๔) สัญญาจ้างปรับปรุงท่อบริการและท่อจ่ายน้ำประปา**

สัญญาจ้างผู้ฟุ้งคดีทำงานโครงการปรับปรุงท่อบริการและท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล เป็นสัญญาระหว่างผู้ฟุ้งคดีและเทศบาลตำบลศรีวิไล (ผู้ถูกฟุ้งคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง เพื่อจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค คือ ท่อบริการและท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๑/๒๕๖๓)

**(๓.๕) สัญญาจ้างก่อสร้างสถานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษ**

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างสถานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะเวลา ๒ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ฟุ้งคดี) กับผู้ถูกฟุ้งคดี มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๖๔)

**(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ**

- สัญญาอนุญาตให้เอกชนใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟุ้งคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดย่อยข่าวสารและสาระ ช่องรายการไทยทีวี ใบอนุญาตเลขที่ B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๑๗-๕๗ และหมวดย่อยเด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MVTV FAMILY ใบอนุญาตเลขที่ B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๒๔-๕๗ ให้แก่ผู้ฟุ้งคดีตามผลของการประมูล การดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่แตกต่างหากจากการประมูล จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟุ้งคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการแทนรัฐ ทำข้อตกลงให้ผู้ฟุ้งคดีในฐานะเอกชนใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ โดยกำหนดให้ผู้ฟุ้งคดีชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ผู้ฟุ้งคดีชนะการประมูล โดยมีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันซึ่งมิใช่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของทางราชการที่กำหนดไว้เป็นอัตราแน่นอนตายตัวดังเช่นค่าธรรมเนียมของทางราชการตามปกติทั่วไป แต่เป็นการกำหนดให้ผู้ฟุ้งคดี

